



금융감독원

수신 舊 푸르덴셜생명보험(주) 前 CSO 선00린

(경유)

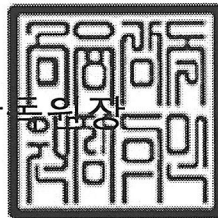
사본수신

제목 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)(舊 푸르덴셜생명보험(주) 前 CSO 선00린)

KB라이프생명보험(주)에 대하여 2024.9.24.~11.1. 기간 중 정기검사를 실시한 결과, 관련 법규 등을 위반내용에 대하여 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제34조 및 제35조에 의거 조치예정내용을 사전통지(고지)하였으나, 해외거주 및 주소 불명 등의 사유로 송달이 불가능하므로 「행정절차법」 제14조 제4항의 규정에 따라 불임 시행문과 같이 공시송달 합니다.

- 불임
1. 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서 1부.
 2. 의견진술서(서식) 1부.
 3. 제재심의위원회 의견진술자 진술예정서(서식) 1부.
 4. 제재심의위원회 권익보호관 권익보호 신청 안내 1부. 끝.

금융감독원장



담당부서 보험검사1국 검사4팀

선임검사역 02/05 김한수 부국장

02/05 최영덕 국장

전결 02/05 곽정민

합의자

일상감사

시행 보험1검사4팀-12 (2026.2.5.) 접수

우 07321 서울특별시 영등포구 여의대로 38

/ <http://www.fss.or.kr>

전화번호 02-3145-7957

팩스번호 02-3145-7792

/ guardiano@fss.or.kr

/ 비공개(7)

<붙임1>

검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서

본 조치예정내용은 향후 제재심의위원회 심의, 금융감독원장 결재, 금융위원회 의결 등의 과정에서 변경될 수 있으므로 금융감독원과의 사전협의 없이 언론 등 외부에 공개하여서는 아니되며 대외보안에 각별히 유의하시기 바랍니다.

1.당사자	성명(명칭)	舊푸르덴셜생명보험(주) 前CSO 셴ㅇㅇ린			
	주 소	서울특별시 강남구 강남대로 298(역삼동 838)			
2. 조치의 원인이 되는 사실		<별첨> 참조			
3. 조치예정 내용		퇴직자 위법부당사항[주의상당(주의 상당 ~ 견책 상당)]			
4. 관련 법 규		「보험업법」 제128조의2, 제129조, 제184조 「보험업법 시행령」 제71조의4, 제94조 「보험업감독규정」 제7-73조, 제7-75조			
5.의견제출방법	제출처	기관명	금융감독원 보험검사1국	담당검사역	김한수
		주 소	서울시 영등포구 여의대로 38(여의도동 27번지)	전화번호	3145-7957
		전자우편주소	guardiano@fss.or.kr	모사전송	3145-7792
		기 한	2025년 12월 15일까지		

※ 유의사항

가. 본 조치예정내용 사전통지(고지)는 「행정절차법」 제21조 제1항, 「금융기관 검사및제재에관한규정」 제35조 제1항 또는 제34조 제3항에 따라 이루어지는 것입니다.

나. 위의 조치예정내용은 제재심의위원회 심의, 금융감독원장 결재, 금융위원회의 결 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

다. 조치예정내용

- 기관 및 임직원 제재

구 분	종 류
기관제재	○ 영업 인가·허가 또는 등록 취소 ○ 영업·업무 전부 또는 일부 정지 ○ 영업점의 폐쇄, 영업점 영업 전부 또는 일부 정지 ○ 기관경고 ○ 기관주의
임원제재	○ 해임요구, 해임권고, 개선 ○ 업무집행 전부 또는 일부 정지 ○ 문책경고 ○ 주의적 경고 ○ 주의
직원제재	○ 면직 ○ 정직 ○ 감봉 ○ 견책 ○ 주의

- 과징금·과태료

- ○ ○ ○ 법에 의거 과징금(과태료) 부과

- 자율처리 필요사항

- 직원의 위법·부당행위에 대해 금융기관의 장에게 자율처리 필요사항을 통보

- 퇴직자 위법사실 통지

- 「금융기관검사및제재에관한규정」 제14조 제4항 및 동 시행세칙 제51조 제4호, 제64조 제2항에 근거한 사실의 통지로서 개별 금융업법령상 임원 자격 제한사유에 해당되지 않음

- 조치생략

- 이미 제재를 받은 자에 대하여 그 제재 이전에 발생한 별개의 위법·부당행위가 추가 발견되는 경우 종전 제재시 함께 제재하였더라도 제재 수준이 높아지지 않는 경우 등에 해당하여 조치생략

라. 귀하는 위의 사항에 대하여 붙임 의견진술서 서식에 의하여 서면 또는 정보 통신망을 이용하여 의견을 제출할 수 있으며, 주장을 입증할 증거 자료를 함께 제출할 수 있습니다. 또한 「금융기관검사및제재에관한규정」 제27조 등에서 정하고 있는 면책대상·요건*에 해당하는 경우 면책을 신청할 수 있습니다. 한편, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출처로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달 여부를 담당검사역에게 확인하여 주시기 바랍니다.

* 금융회사가 수행한 업무가 ① 「금융기관검사및제재에관한규정」 제27조에서 규정하고 있는 여신업무 또는 제27조의2의 규정에 의한 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난

상황에서 재난으로 피해를 입은 기업·소상공인에 대한 지원, 금융시장 안정 등을 목적으로 정부와 협의를 거쳐 시행한 대출, 보증, 투자, 상환기한의 연기 등 금융지원 업무, 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 동산·채권·지식재산권을 담보로 하는 대출, 기업의 기술력·미래성장성에 대한 평가를 기반으로 하는 중소기업대출, 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업, 「여신 전문금융업법」에 따른 신기술사업자 등에 대한 직접적·간접적 투자, 인수·합병 관련 업무, 「금융혁신지원 특별법」에 따른 혁신금융서비스, 지정대리인 관련 업무 등 면책 특례 대상·요건에 해당되는 경우 「금융기관검사및제재에관한규정 시행세칙」 <별지 제5호 서식>에 따른 제재면책신청서를 이용한 면책신청 가능

또한 자율처리 필요사항의 경우에는 통보된 위법·부당행위에 대해 해당 금융회사를 통한 관련 직원 등의 의견 제출이 가능하므로, <2. 조치의 원인>이 되는 사실>을 참고하시어 관련 직원 등에게 동 자율처리 필요사항을 통보하는 한편, 필요시 이와 관련한 사전의견 제출 및 이의신청 등의 절차를 안내해 주시기 바랍니다.

마. 의견제출기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

바. 귀하께서는 금융감독원(제재심의위원회) 또는 금융위원회에 출석하여 구두로 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있으며, 변호사와 함께 출석하여 변호사의 도움을 받을 수 있습니다. 이 경우에는 붙임 의견진술서 서식에 제재심의위원회 또는 금융위원회 출석 의견 진술 여부를 밝혀주시기 바랍니다. 또한 의견제출처에 신청하여 사전통지를 받는 날부터 의견제출 기한까지(제재심의위원회가 개최되는 경우 개최 전날까지) 제재심의위원회 부의예정안 등 열람을 신청할 수 있고, 본인의 문답서·확인서 및 본인이 제출한 자료의 복사를 신청할 수 있습니다.(열람·복사 신청서는 금융감독원 홈페이지에서 확인 : <http://www.fss.or.kr>-업무자료-업무처리절차)

사. 금융감독원은 당사자의 권익보호를 위해 진술인의 신청이 있는 경우 제재심의위원회 위원장의 결정으로 검사국 직원의 배석 없이 진술이 가능함을 알려드립니다.

아. 제재심의위원회에 출석하여 진술하고자 하는 경우에는 그 진술예정내용 및 배포자료를 서면으로 작성하여 제재심의위원회 개최 2일전까지(예 : 목요일 개최시 월요일까지) 의견제출처로 제출하여 주시기 바랍니다.

자. 질서위반행위규제법 시행령 제2조의2에 따라 기초생활수급자, 한부모 가정, 장애인 국가유공자, 미성년자는 과태료 50% 감경, 금융기관검사및제재에 관한규정 제20조에 따라 개인회생·파산 중인 경우 과태료 면제 가능하므로 참고하시기 바랍니다.

차. 그밖에 궁금한 사항(과태료 금액 등 처분예정내용)이 있으시면 의견제출처로 문의하시기 바랍니다. 끝.

<별첨>

조치의 원인이 되는 사실

1. 보험요율 산출의 원칙 및 기초서류 관리기준 등 위반

- 「보험업법」 제129조에 따르면 보험회사는 보험요율을 산출할 때 객관적이고 합리적인 통계자료를 기초로 대수(大數)의 법칙 및 통계신뢰도를 바탕으로 하여 약관상 보장하는 위험과 위험률, 산출통계 등이 일치하도록 위험률을 산출하여야 하고, 「보험업법」 제128조의2에 따르면 기초서류의 적정성에 대한 검증 절차 및 방법, 작성 오류에 대한 통제 및 수정 방법 등을 포함한 기초서류관리기준을 정하고 이를 지켜야 하는데도,
 - 회사는 2019.4.1. ~ 2024.10.31. 판매한 상품에 적용되는 입원적용률을 산출하는 과정에서 보험수익자가 청구한 보험금액 중 일부를 합의 등에 의한 방식으로 감액하여 지급하였음에도 청구된 일수 전체로, 보험금지연이자에 대한 원천징수세액 환급건을 보험사고 발생에 따른 보험금지급건으로 경험통계에 각각 반영한 결과, 7종의 보험요율이 실제보다 높게 산출되어 보험계약자에게 보험료를 과다하게 수취하였고, 기초서류의 적정성 및 오류에 대한 확인·검증 등 기초서류관리기준에서 정한 업무를 소홀히 함으로써, 실제보다 높게 산출된 위험률을 그대로 적용한 보험상품 등을 개발·판매한 사실이 있음
- 한편, 「보험업법」 제184조에 따르면 선임계리사는 기초서류의 내용이 정당한지 여부를 검증·확인하여야 하고 보험회사가 기초서류 관리기준을 지키는지 점검하여야 하며 충분한 조사나 검증 없이 보험계리업무를 수행해서는 아니 되는데도,
 - 회사가 위와 같이 보험요율을 실제보다 높게 산출되도록 한 행위에 대하여 선임계리사는 기초서류의 적정성 여부에 대하여 충분한 확인·검증 없이 보험료 및 책임준비금의 산출이 정확하다는 의견으로 '선임계리사 검증 의견서'를 발급하는 등 보험요율 검증·확인 업무를 소홀히 한 사실이 있음

<불임2>

의견진술서		
1. 조치예정 내용		
2. 당사자	성명(명칭)	
	주소	(전화 :)
3. 의견		
4. 기타		증거자료(첨부여부) 등
5. 출석 의견 진술 여부		제재심의위원회 출석 의견 진술 예정 ☐ 금융위원회 출석 의견 진술 예정 ☐ ※ 제재심의위원회 개최 예정일자 : <붙임1>의 조치예정 내용에 대한 제재심의위원회 심의는 2026년 3월 19일 에 금융감독원에서 있을 예정입니다. 다만, 제재심의위원회 일정 등에 따라 심의일자가 변경될 수 있으며, 변경 시에는 유선 등을 통해 별도 안내할 예정입니다.
위와 같이 의견을 제출합니다.		
년 월 일 성명 (서명 또는 인) 금융감독원 보험검사1국장 귀하		
비고	○ 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.	
	○ 증거자료가 있는 경우 가급적 제출하여 주시기 바랍니다.	
	○ 제재심의위원회 또는 금융위원회에 출석하여 의견을 진술하고자 할 경우 상기 □란에 표시해주시기 바라며, 제재심의위원회에서 의견진술 중 검사국 직원의 배석 없는 단독진술을 원하실 경우 의견진술시 그 사유를 말씀해 주시기 바랍니다.	

<붙임3>

제재심의위원회 의견진술자 진술예정서

1. 의견진술자				
2. 의견진술자 주요 경력				
3. 진술예정 내용 (요지)				
4. 제출할 입증자료	기 제출한 증거 이외의 새로운 입증자료			
5.기타	전화번호		모사전송	
	대리인	(Tel :)		

<참고>

제재심의위원회 진술방법 및 유의사항

- ☐ 제재심의위원회에 출석하여 의견 진술을 하실 경우, 아래의 사항을 유의하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 제재심의위원회에서 별도 발표자료 등을 이용하여 의견진술을 하시고자 할 경우, 원활한 회의 진행을 위해 반드시 제재심의위원회 개최 전전일 정오까지 해당 발표자료 등을 검사국에 제출해 주시기 바랍니다.
- ※ 제재심의위원회 회의장 내에서는 핸드폰 등을 이용한 일체의 촬영, 녹음, 녹화 등은 허용되지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

입장 및 소속, 직위성명 진술

- ☐ 검사국과 제재심의위원회 회의장에 동시에 입장하십니다.
- ☐ 회의장 입장 이후, 지정된 자리에 착석하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 제재심의위원회 위원장께서 요청하시면, 본인의 직장명, 직장내 직위 및 성명을 말씀하시기 바랍니다.

진 술

- ☐ 위원장께서 의견진술을 요청하시면 사전에 제출한 서면 의견에 대해서 핵심 내용 위주로 진술하시기 바랍니다.
- ☐ 위원님들께서 질의한 내용에 대해서는 사실대로 관련 내용을 답변하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 검사국 의견에 대해 반박 또는 추가 의견이 있는 경우에는 반드시 위원장 으로부터 발언 기회를 얻은 이후 관련 내용을 진술하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 위원장께서 최종진술 기회를 부여하면, 최종적으로 진술 요지를 간략히 설명하여 주시기 바랍니다.

퇴 장

- ☐ 의견진술이 종료되고 위원장께서 퇴장해도 좋다고 말씀하시면, 검사국과 동시에 회의장을 퇴장하시면 됩니다.
- ☐ 퇴장 이후에도 제재심 위원들의 추가 질의가 있을 수 있으므로 위원들의 최종 논의가 종료될 때까지 대기실에서 대기하여 주시기 바랍니다.

<붙임4>

제재심의위원회 권익보호관 권익보호 신청 안내

□ 금융감독원은 「금융감독·검사 제재 프로세스 혁신방안」(17.12.12. 발표)에 따라 「제재심의위원회 권익보호관」 제도를 도입하였습니다.
(「금융기관검사및제재에관한규정시행세칙」 제55조의2)

□ 「권익보호관^{*}」은 금감원에 상근하면서 제재심의위원회 제재심의가 예정된 금융회사 임직원 등의 권익보호 신청이 있는 경우

* 국민권익위원회 소속 직원

○ 제재대상자의 소명을 청취하고 그 타당성을 검토한 후 제재심의위원회에서 그 입장을 대변·진술하게 됩니다

○ 금융감독원으로부터 「검사결과 조치예정 사전통지(고지)서」를 받은 금융회사 또는 그 임직원 등은 붙임 「권익보호 신청서」 서식^{*}에 의하여 서면 또는 이메일을 이용하여 권익보호를 신청^{**}할 수 있으며

* 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)내 업무자료-공통-공통업무자료에 게시

** 별도의 비용부담 없음

○ 신청이 접수되면 「권익보호관」이 연락을 드리며, 전화 또는 면담을 통해 본인의 입장을 소명할 수 있습니다.

□ 그 밖에 궁금한 사항이 있는 경우 「권익보호관」(02-3145-7888) 또는 금융감독원 제재심의국(02-3145-7822)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 「권익보호 신청서」를 보내실 곳

주소 : (우 07321) 서울특별시 영등포구 여의대로 38

금융감독원 제재심의위원회 권익보호관(제재심의국)

이메일 : protect@fss.or.kr

<참고>

권익보호 신청서

제재심의위원회 권익보호관 귀중

202 . . .

본인은 금융감독원의 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)와 관련하여 아래와 같이 권익보호를 신청합니다.

1. 신청인(성명·회사명, 소속, 직위) : (서명·날인, 직인)
2. 대표자·법률대리인 성명, 소속, 직위 : (해당사항 있는 경우 기재)
3. 연락처 :
4. 사전통지일 :
5. 조치예정내용 :
6. 조치의 원인이 되는 사실 :
7. 해당 검사부서 및 담당검사역 :
8. 신청(소명)사유 : (별도 문서 첨부 가능)

(필요한 경우 증빙서류를 제출하거나 이미 검사부서에 제출한 자료를 인용할 수 있음)

※ 4~7은 검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서 첨부로 대신할 수 있음